

ค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่ง โดยการฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งชำระค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม^{๖๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะให้นายอายุความใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อื่นมีต่อเจ้ามรดกที่มีกำหนดยาวกว่าหนึ่งปีให้เหลือเพียงหนึ่งปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดกมิได้มีเจตนารมณ์ที่จะขยายอายุความใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อื่นมีต่อเจ้ามรดกให้ยาวออกไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม หน่วยงานของรัฐที่เสียหายก็ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดต่อตนเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งกระทำความผิดซึ่งเป็นอายุความที่ยาวที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้ผู้เสียหายใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่กระทำความผิดต่อตนได้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสกุลการักษ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นช่องทางให้บริษัท ก. กระทำการทุจริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีออกบัตรภาษีตามคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่บริษัท ก. จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยบัตรภาษีดังกล่าวได้มีการวางฎีกาบางส่วนเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ และอีกบางส่วนไม่ได้วางฎีกา ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีได้วางฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออก ย่อมเป็นเหตุให้มีความเสียหายเป็นเงินตามจำนวนที่ระบุในบัตรภาษีแต่ละฉบับที่มีการวางฎีกาเกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงถือว่าวันวางฎีกาดังกล่าวเป็นวันกระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่านาย ส. กระทำความผิดผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐ แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการที่นาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นาย ส. ถึงแก่ความตายแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อได้วินิจฉัยแล้วเห็นว่านาย ส. กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่นาย ส. ได้กระทำความผิดแล้ว

^{๖๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๗๕๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๗๓/๒๗ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้าที่อื่นมีต่อเจ้ามรดกมีกำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มีให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

ฯลฯ

ฯลฯ



ศาลปกครองจึงมีอาจริบคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีเป็นปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟ้องคดี ซึ่งเป็นสาระสำคัญและเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ ตามข้อ ๙๒ ประกอบข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๕/๒๕๕๘)

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การจัดซื้อและตรวจรับพัสดุซึ่งมิใช่พัสดุตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ประกาศไว้ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อผลจากการจัดซื้อดังกล่าว ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพัสดุภัณฑ์ที่จัดซื้อได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกรณีย่อมถือเป็นการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่จำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในการนี้แม้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะมีได้แสดงให้เห็นว่าได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าใด ศาลก็มีดุลพินิจที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐที่เสียหายได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดถึงแก่ความตาย ทายาทของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายไม่เกินไปกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดแก่ตน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๐๐ และมาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่า การจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีได้รับความเสียหาย จึงมีหนังสือขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ฟ้องคดี) ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผล

การสอบสวนว่าการจัดซื้อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน แต่กลับจัดซื้อรถยนต์ ๑ คันมาแทน โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดราคากลางรถยนต์ไว้ที่คันละ ๗๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนราคากลางคันละ ๗๕๕,๐๐๐ บาท แต่รถยนต์ที่จัดซื้อราคาคันละ ๙๔๕,๐๐๐ บาท จึงเห็นควรให้นาย ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีในขณะนั้น รับผิดชอบในฐานะผู้ทำสัญญาหนึ่งในสามส่วนของเงินจำนวน ๙๔๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท และในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์การศึกษาอีกหนึ่งในสามส่วนของเงินจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท แต่นาย ส. ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. นำเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ไปชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวม ๔๒๓,๗๑๙.๕๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามวิสัยของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอำนาจในการสั่งซื้อและจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาย่อมจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า การจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ มีวัตถุประสงค์อย่างไร และเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่จะจัดซื้อ มีข้อแตกต่างประการใดบ้างและมีอุปกรณ์หรือคุณสมบัติสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้บรรลุวัตถุประสงค์เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร และรถยนต์ดังกล่าวมีราคาเท่าใด แต่นาย ส. เพียงลงนามรับทราบข้อหารือของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครุภัณฑ์ชุดบริการรถยนต์ที่เห็นว่า หากจัดซื้อเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนทั้งคันที่มีระบบการทำงานตรงตามคุณลักษณะที่ตั้งไว้ จะได้คุณลักษณะที่เพิ่มมาอีกหลายรายการ จึงขอให้จัดซื้อรถยนต์ ๑ คัน แทนเครื่องอุปกรณ์ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และแจ้งขอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาเป็นประโยชน์แก่ราชการสืบไปเท่านั้น และต่อมา นาย ส. ได้ทำสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษาชุดบริการรถยนต์ กับ บริษัท ท. ซึ่งรวมถึงรถยนต์จำนวน ๑ คัน ในราคา ๙๔๕,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น นาย ส. ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ชุดบริการรถยนต์ ได้ตรวจรับพัสดุเป็นรถยนต์คันดังกล่าวซึ่งมิใช่เครื่องอุปกรณ์ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ตามประกาศสอบราคาที่ได้ประกาศไว้ จึงเป็น



การปฏิบัติโดยฝ่าฝืนต่อข้อ ๗๑ (๒)^{๖๔} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ ตามพหุติการณจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทำให้วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีไม่สามารถ ฝึกปฏิบัติและเห็นอุปกรณ์และตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้จากรถยนต์ที่จัดซื้อ ทำให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัด อุทัยธานีขาดทักษะในการปฏิบัติงาน นาย ส . จึงกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ตาม แต่ศาลมีดุลพินิจที่จะกำหนด ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำละเมิดได้ตามควรแก่พหุติการณ และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า รถยนต์คันที่จัดซื้อ มีอุปกรณ์ที่เหมือนกับเครื่องอุปกรณ์ ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เกือบทั้งหมด เพียงแต่กล่องควบคุมเกี่ยวกับระบบเบรกเอบีเอส และระบบควบคุมการทำงานที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ปิดทึบ ไม่สามารถมองเห็นวงจรไฟฟ้า และการทำงานได้เท่านั้น ซึ่งวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานีได้แก้ปัญหาโดยการหาสื่อที่เป็นภาพ เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์มาให้ศึกษา และได้ใช้รถยนต์ดังกล่าวในการเรียนการสอน ภาคปฏิบัติในหลักสูตรอื่น ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากรถยนต์คันดังกล่าว ที่ใช้ในการเรียนการสอน และได้ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โดยรับไว้เป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีแล้ว อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่านาย ส. ได้รับประโยชน์จากการจัดซื้อในครั้งนี้หรือมีการทุจริตแต่อย่างใด ประกอบกับมีผู้เกี่ยวข้องในการกระทำละเมิดหลายคน หากจะให้รับผิดชอบเต็มตามฟ้องย่อมไม่เป็นธรรม

^{๖๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้

๑.๑

๑.๒

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้น ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้

ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

๑.๓

๑.๔

เมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว สมควรกำหนดค่าทดแทนจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ส. ทั้งในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ชุดบริการรถยนต์ให้กับผู้ฟ้องคดีหนึ่งในสามส่วนของส่วนต่างราคารถยนต์ที่จัดซื้อกับราคากลางที่สำนักงานประมาณกำหนดไว้ คิดเป็นเงินจำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. ผู้ตาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง^{๖๙} มาตรา ๑๖๐๐^{๗๐} และมาตรา ๑๖๐๑^{๗๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จนถึงวันฟ้องและนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖/๒๕๕๙)

๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๖๙-๗๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๙๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

มาตรา ๑๖๐๑ ทายาทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ตกทอดได้แก่ตน



บทที่ ๑๘

คติปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

เมื่อโครงการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ เพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท มิได้มีที่ตั้งและลักษณะเข้าข่ายโครงการที่จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินโครงการ แต่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการศึกษาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนให้ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งตามรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยบริษัทที่ปรึกษาเอกชนข้างต้น ปรากฏว่าได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย จึงถือว่าโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท จึงไม่ขัดต่อ มาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่มาตรา ๕๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ นั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหน่วยงาน ในท้องถิ่นและมีการพบปะประชาชนในระหว่างสำรวจเก็บข้อมูล รวมทั้งได้จัดกิจกรรม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจำนวน ๓ ครั้ง โดยปรากฏหลักฐานลายมือชื่อ ของผู้เข้าร่วมประชุมในรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการดังกล่าว ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนข้างต้นเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต จึงฟังได้ว่ารายงานผลการแสดง ความคิดเห็นของประชาชนที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นดังกล่าวเป็นรายงานที่ชอบ ด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดคนมีที่พักอาศัยอยู่ในท้องที่ตำบลท่ามะขามและตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลท่ามะขาม ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ ตำบลบ้านไต้ ตำบลหนองหญ้า ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลท่าล้อ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามที่ได้กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งสิ้นผลการบังคับใช้แล้ว อีกทั้ง ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงเป็นเท็จ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว เนื่องจากสภาพพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น มีเส้นทางการคมนาคมที่เพียงพอแล้ว การก่อสร้างถนนดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ซึ่งประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้เคยมีการรวมตัวกันร้องคัดค้านที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเสนอขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบถึงกรณีการคัดค้านดังกล่าวของประชาชน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างดังกล่าวไว้ก่อน และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมข้างต้นอีกครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยังมีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมที่พิพาท ก็จะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนด้วย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่พิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔^๑ ส่วนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓)ฯ^๒ ซึ่งสิ้นผลใช้บังคับแล้วขณะที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณสุข โภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับการจัดทำผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓)ฯ นั้น มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แม้พื้นที่ในการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ บางส่วนจะอยู่ในแนวเขตถนนตามผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรีที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓)ฯ ก็ตาม แต่การสร้างและขยายทางหลวงชนบทเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง อันเป็นกิจการสาธารณสุข โภค ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพื่อให้การดำเนินกิจการสาธารณะดังกล่าวบรรลุผล รัฐจึงมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อเวนคืนที่ดินเพื่อจัดทำบริการสาธารณะได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้นเมื่อวัตถุประสงค์และเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งต่อบัญญัติ

^๑ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลปากแพรก ตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ดอนเลี้ยงเมือง) กับถนนแสงชูโต ซอย ๕๔ รวมทั้งถนนต่อเชื่อมและเพื่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ดอนเลี้ยงเมือง) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๕

^๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี

ข้อ ๒ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลท่ามะขาม ตำบลปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ ตำบลบ้านใต้ ตำบลหนองหญ้า ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี และตำบลท่าล้อ ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๓ การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมตามกฎหมายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณสุข โภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ ๒ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ อีกทั้ง การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ตราขึ้นตามกฎหมายที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) จึงต้องฟังว่า พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘๗^๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบมาตรา ๕^๔ วรรคสาม และมาตรา ๖^๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

สำหรับประเด็นว่าการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ นั้น เห็นว่า โดยที่มาตรา ๖๗^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๘๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

^{๔-๕} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๕ เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มิพบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไว้ในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแล้ว ถ้าจะต้องดำเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้

มาตรา ๖ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนต้องระบุ

(๑) ความประสงค์ของการเวนคืน

(๒) เจ้าหน้าที่เวนคืน

(๓) กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็น

ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินที่อยู่ในบริเวณที่ประเมินนั้นติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาเช่นนั้นให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสองปี หรือตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่าจำเป็นเพื่อทำการสำรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น

^๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ



พุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม วรรคสอง บัญญัติว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ส่วนกิจการใดจะถือว่าเป็นกิจการที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพที่จะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามบัญชีท้ายประกาศฯ ลำดับที่ ๒๐ กำหนดว่า ประเภทโครงการหรือกิจการ ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้ ให้เสนอในชั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ คือ ๑. พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ๒. พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ๓. พื้นที่เขตลุ่มน้ำชั้น ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว ๔. พื้นที่เขตป่าชายเลนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๕. พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร ห่างจากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ ๖. พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง ๒ กิโลเมตร และ ๗. พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร จึงเห็นได้ว่า

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ในคดีนี้ ซึ่งเป็นการเวนคืนเพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ดอนเลียงเมือง) กับถนนแสงชูโต ซอย ๕๔ รวมทั้งถนนต่อเชื่อม และโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (ดอนเลียงเมือง) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๕ มิได้มีที่ตั้งและลักษณะของโครงการที่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องมีการจัดทำรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

สำหรับการศึกษาประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกฎหมายของประชาชนในชุมชน ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียนั้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนให้ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ปรากฏตามเอกสารรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองกาญจนบุรี ที่จัดทำโดยกลุ่มออกแบบทางในเขตเมืองสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และรายงานการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ฉบับสมบูรณ์) งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองกาญจนบุรี ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งจัดทำในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเอกสารดังกล่าวมีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ด้วย จึงต้องถือว่าโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทดังกล่าวได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณแนวเขตโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทแล้ว และไม่ขัดต่อมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง^๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๕^๘ ข้อ ๘^๙

^๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

^{๘-๙} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๕ ก่อนเริ่มดำเนินการโครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ ๗ ให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๘ ด้วยก็ได้



และข้อ ๑๑^๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ว่า เมื่อข้อเท็จจริงตามรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม เมืองกาญจนบุรี ที่จัดทำโดยกลุ่มออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ระบุว่า คณะทำงานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหน่วยงานในท้องถิ่นและพบประชาชนในระหว่างสำรวจเก็บข้อมูล รวมทั้งได้จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรวม ๓ ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่ง เป็นการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สื่อมวลชน และผู้แทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๕๐ คน ครั้งที่สอง เป็นการประชุมในระดับผู้นำชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวสายทางที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๔ คน และครั้งที่สาม เป็นการจัดประชุมเพื่อสรุปผลโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล และผู้นำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น ๙๐ คน โดยในการจัดประชุมดังกล่าว ผู้จัดได้มุ่งเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการต่อหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอและท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานหรือองค์กร และประชาชนบางส่วน ซึ่งปรากฏหลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมในรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของกรมทางหลวงชนบท และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีจึงยังไม่อาจฟังได้ว่า รายงานผลการแสดงความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นเป็นรายงานเท็จตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นการตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ แม้จะมีความว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ สิ้นผลบังคับใช้ไปก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตัดสินใจยุติ

หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามข้อ ๙ ก่อนเริ่มดำเนินการ

ข้อ ๘ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องมุ่งให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการนั้น รวมตลอดทั้งความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย

หน่วยงานของรัฐจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปพร้อมกับการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนก็ได้

^{๐๐} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๑ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะดำเนินโครงการของรัฐนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย

การดำเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว แต่การวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ ในวันที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในภายหลัง หากมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๓๕/๒๕๕๘)

ในกรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ขึ้นใช้บังคับ แม้จะมีการเข้าสำรวจที่ดินแล้ว แต่หากยังไม่มี การตกลงซื้อขายที่ดินและ จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่เวนคืนย่อมมีอำนาจ ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริเวณการก่อสร้างในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาได้

เมื่อภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน มีผลใช้บังคับ เจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าทำการสำรวจที่ดินตามอำนาจหน้าที่แล้วเห็นว่า หากมีการก่อสร้างถนนทางหลวงตามแนวเขตเวนคืนเดิมจะมีผลกระทบต่อประชาชน จำนวนมาก และต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก รวมทั้งมีปัญหา ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงปรับลดรูปแบบการก่อสร้างและยกเลิกแนวการเวนคืน อันเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิของราษฎรน้อยที่สุด จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

การยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงบริเวณพิพาทมีผลทำให้ที่ดินบริเวณดังกล่าว ไม่ถูกเวนคืน เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงมีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ จึงไม่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน และถือไม่ได้ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เวนคืน เป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดแปลงพิพาท เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา โดยเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงินจากธนาคารเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารบนที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งนายกเมืองพัทยามีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้ประสานกับสำนักงานบำรุงทางชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้วได้รับแจ้งว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่ในแนวเขต ที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายพัทยา-มาบตาพุด ตอน ๑ Spur Line



(ถนนมอเตอร์เวย์) ต่อมา มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้นใช้บังคับ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป มีกำหนดเวลาใช้บังคับสี่ปี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นคำขอรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๖๗ เพื่อแบ่งเวนคืนที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน แต่ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๐ อธิบดีกรมทางหลวงเห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงส่วนดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเวนคืน แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ได้รับแจ้งว่าการยกเลิกการก่อสร้างดำเนินการไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินการทางธุรกิจไม่ได้เกิดจากการกระทำของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่อาจพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปลูกสร้างอาคารในที่ดินแปลงที่ซื้อมาได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อที่ดิน การจัดเตรียมที่ดิน ดอกเบี้ยจากต้นทุนที่กู้จากธนาคาร ค่าจ้างสถาปนิกและวิศวกร ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้าง ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าเสียหายทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จ จะมีรายได้จากการขายหรือให้เช่าที่פקเป็นเงิน ๖๗,๔๖๖,๑๘๑.๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนแล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนมีอำนาจเข้าไปดำเนินการสำรวจที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนตามมาตรา ๘^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ หลังจากนั้น จึงจะดำเนินการเพื่อจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน

^{๑๑} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๘ ภายในกำหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์อื่นที่อยู่ภายในเขตที่ดินตามแผนที่เพื่อกระทำการเท่าที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ทราบถึงกิจการที่จะต้องกระทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริ่มกระทำการนั้น และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกิจการที่ต้องกระทำนั้น



โดยถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการชำระเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ฉะนั้น ในกรณีที่มีการสำรวจแล้ว แต่ยังไม่มีการตกลงซื้อขายและจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนจึงมีอำนาจในการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทางหลวงในเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาได้ คดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว เจ้าหน้าที่เวนคืนได้เข้าไปดำเนินการสำรวจที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนเพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนต่อไป อันเป็นการดำเนินการตามที่มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ให้อำนาจไว้ซึ่งผลการสำรวจของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบว่า บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๗ สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนบ้านโป่ง-บรรจบถนนเฉลิมพระเกียรติบริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ เป็นบริเวณแหล่งชุมชนหนาแน่น และที่ดินมีราคาสูงหากทำการก่อสร้างจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมาก และเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดินสูงมาก ซึ่งเป็นปัญหาข้อขัดข้องในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาจทำให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงปรับลดรูปแบบการก่อสร้างโดยยกเลิกการก่อสร้างบริเวณ ก.ม. ๐+๑๐๐ ถึง ก.ม. ๑+๐๐๐ รวมทั้งสะพาน Overpass ข้ามถนนสุขุมวิท และเห็นชอบกับการก่อสร้างบริเวณทางแยกเป็นรูปแบบ Directional Ramp ขนาด ๒ ช่องจราจรจากถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงพิเศษ เนื่องจากมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยกว่าและทำให้งบประมาณในการดำเนินการน้อยลง และไม่ทำให้ประโยชน์สาธารณะลดลงไปแต่อย่างใด

^{๑๒} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในการทำสัญญาซื้อขาย หากปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อขายมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทั้งฉบับที่เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานที่ดิน ที่ทำการที่ดินอำเภอหรือที่ทำการที่ดินกิ่งอำเภอ และฉบับที่ผู้มีสิทธิในที่ดินยึดถือไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายและให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์ ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนับแต่วันชำระเงินตามวรรคหนึ่ง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๘

เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ฯลฯ

ฯลฯ



จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับลดรูปแบบการก่อสร้างและยกเลิกแนวเวนคืนบริเวณดังกล่าวเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และกระทบกระเทือนต่อสิทธิของราษฎรน้อยที่สุด จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้ง การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ก็มีใช้กระทำการโดยมีเจตนาหรือกลั่นแกล้งโดยมุ่งประสงค์ต่อผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียวที่จะถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๔๒๑^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างตามแผนงานของผู้ฟ้องได้ อันประกอบด้วยค่าเสียหายที่เป็นค่าซื้อที่ดินซึ่งเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีกู้มาจากรธนาคารเพื่อซื้อที่ดินแปลงพิพาทและดอกเบี้ยเงินกู้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าที่ดินอยู่ในแนวเขตเวนคืน ซึ่งหากจะรู้จะไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสำคัญผิดในคุณสมบัติของที่ดินที่ซื้อขาย มีผลให้สัญญาซื้อขายดังกล่าวตกเป็นโมฆียะ จึงเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ขายที่ดินแปลงพิพาทต้องรับผิดชอบต่อกันตามมาตรา ๑๕๗^{๑๕} ประกอบมาตรา ๑๗๕^{๑๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยและค่าสาธารณูปโภค ก็เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเอง จึงมิใช่ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับค่าเตรียมการก่อสร้าง ค่าจ้างวิศวกร และค่าจ้างออกแบบการก่อสร้าง นั้น ไม่ปรากฏรายละเอียดจำนวนค่าเสียหาย จึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอค่าเสียหายส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ การที่อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนยกเลิกการก่อสร้างทางหลวงในบริเวณที่ดินแปลงพิพาทมีผลทำให้ที่ดินดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิใช้ประโยชน์

^{๑๔-๑๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๗ การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ

ความสำคัญผิดตามวรรคหนึ่งต้องเป็นความสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมิได้มีความสำคัญผิดดังกล่าวการอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

มาตรา ๑๗๕ โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

(๑) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

(๒) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี แต่คนเสมือนไร้ความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์

(๓) บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิด หรือถูกกลฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่

(๔) บุคคลวิกลจริตผู้กระทำการนิติกรรมอันเป็นโมฆียะตามมาตรา ๓๐ ในขณะที่จิตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว

ถ้าบุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมฆียะถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมฆียะกรรม ทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมฆียะกรรมนั้นได้

มาตรา ๔๒๑ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อการก่อสร้างอาคารตามความประสงค์ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกการเวนคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกการเวนคืนจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีพิพาทขายยกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๘)

๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

บุคคลผู้พักอาศัยในสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน หากมิได้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยชอบ ย่อมมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเวนคืนมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ยุติเสียก่อนว่า บุคคลใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว และได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มิสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไปกรณีย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของที่แท้จริง

กรณีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมแต่ละคน ย่อมมิสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพียงเฉพาะในสัดส่วนที่ตนถือกรรมสิทธิ์รวม

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมนาง พ. ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ฟ้องคดีได้เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ขร. ๑๕๗ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวม ๒ แปลง เนื้อที่ ๕๐ ตารางวา และเนื้อที่ ๗๐ ตารางวา โดยที่ดินแปลงเนื้อที่ ๕๐ ตารางวา เป็นที่ตั้งของอาคารพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ ๙๓/๑ ส่วนที่ดินแปลงเนื้อที่ ๗๐ ตารางวา เป็นที่ตั้งของอาคารพักอาศัยชั้นเดียว เลขที่ ๔๒๓/๒ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ นาง พ. ถึงแก่ความตาย นาย ข. ซึ่งเป็นบิดา และผู้จัดการมรดกของนาง พ. ได้ยื่นคำร้องขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวแทนนาง พ. ซึ่งได้รับอนุมัติตามคำขอ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๘ นาย ข. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุตรของนาย ข. จึงยื่นคำร้องขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวแทนนาย ข. ซึ่งได้รับอนุมัติตามคำขอ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเช่าที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวอยู่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นาง อ. ได้เข้ามาขออาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๔๒๓/๒ และแจ้งย้ายชื่อเป็นเจ้าบ้านในบ้านเลขที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบ จึงแจ้งย้ายชื่อนาง อ. ออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าว ไปอยู่ที่ทะเบียนบ้านกลาง สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย แต่นาง อ. ก็ได้ดำเนินการย้ายชื่อตนเองออกจากทะเบียนบ้านกลางกลับมาอยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๔๒๓/๒ ในฐานะเจ้าบ้านอีกครั้ง ต่อมาปรากฏว่า สิ่งปลูกสร้างของบ้านเลขที่ ๔๒๓/๒ ได้แก่ โรงเรือนหรือเพิงหลังหนึ่ง ห้องน้ำ และ



กำแพงรั้ว รวมทั้งไม้ยืนต้นบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๘ ในเบื้องต้นคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๒๕๑.๓๘ บาท ซึ่งทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงรายในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งให้นาง อ. ไปรับฟังคำชี้แจงและทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่เนื่องจากปรากฏว่านาง อ. เสียชีวิตไปแล้ว นาง ส. ซึ่งเป็นบุตรสาวของนาง อ. จึงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ กับผู้ถูกฟ้องคดีและรับเงินค่าทดแทนไปแทน ต่อมา ได้มีการกำหนดเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่ถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นให้อีกเป็นเงิน ๖๖๘,๕๕๑.๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านาง อ. เป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ในบ้าน เลขที่ ๔๒๓/๒ ไม่ใช่เจ้าของบ้านดังกล่าว อีกทั้ง มิใช่ผู้ทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุกับธนาคารพาณิชย์ที่เชียงราย นาง อ. และนาง ส. ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว จึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งการดำเนินการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ได้รับคำชี้แจง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เดิมนาง พ. ได้ทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ชร. ๑๕๗ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รวมสองแปลง โดยที่ดินแปลงหนึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพักอาศัย เลขที่ ๙๓/๑ ส่วนที่ดินอีกแปลงหนึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพักอาศัยพิพาท ซึ่งอาคารพิพาทในคดีนี้ นาง พ. ได้ให้นาย ช. และเด็กหญิง จ. บิดาและบุตรสาวของนาง พ. เป็นผู้อยู่อาศัย ต่อมา นางพ. ถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ อาคารพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของนางพ. จึงเป็นมรดกตกทอดแก่นาย ช. และเด็กหญิง จ. ทายาทโดยธรรมของนาง พ. คนละส่วนเท่ากัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙^{๑๗} มาตรา ๑๖๐๐^{๑๘} มาตรา ๑๖๒๙^{๑๙}

^{๑๗-๑๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่น

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของ ผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหลักลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้คือ

(๑) ผู้สืบสันดาน

(๒) บิดามารดา

(๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน



และมาตรา ๑๖๓๐^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่นาย ช. ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาง พ. ได้ยื่นคำร้องขอเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ชร. ๑๕๗ แทนนาง พ. และได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้ว คงมีผลทำให้นาย ช. เป็นผู้ทรงสิทธิในการเช่าที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวแทนนาง พ. ต่อไป ส่วนสิทธิในอาคารพิพาทอันเป็นทรัพย์สินมรดกของนาง พ. ครอบครองที่ยังมิได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าว นาย ช. และเด็กหญิง จ. ยังคงเป็นเจ้าของอาคารพิพาทร่วมกันต่อไปจนกว่าจะได้มีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกดังกล่าว ดังนั้น เมื่อนาย ช. ถึงแก่ความตาย สิทธิความเป็นเจ้าของในอาคารพิพาทเฉพาะในส่วนของนาย ช. จึงเป็นมรดกตกทอดแก่นาง พ. กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย ช. ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕๙๙ มาตรา ๑๖๐๐ มาตรา ๑๖๒๙ และมาตรา ๑๖๓๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง พ. ถึงแก่ความตาย ก่อนที่นาย ช. เจ้ามรดก จะถึงแก่ความตาย สิทธิในทรัพย์สินมรดกของนาย ช. ที่ตกทอดมายังนาง พ. ย่อมตกเป็นสิทธิของเด็กหญิง จ. ในฐานะผู้เข้ารับมรดกแทนที่นาง พ. ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖๓๙^{๒๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับนาง อ. นั้น พึงได้ว่าเป็นเพียงภรรยาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของนาย ช. ทั้งยังไม่ใช่เจ้าของอาคารพิพาท ดังนั้น แม้นาง อ. จะได้อาศัยอยู่ในบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ ก็หาทำให้นาง อ. ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของอาคารพักอาศัยพิพาทที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจากการที่อาคารพิพาทถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

(๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

(๕) ปู่ย่า ตายาย

(๖) ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษ แห่งมาตรา ๑๖๓๔

^{๒๐-๒๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๓๐ ครอบครองที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์สินมรดกของผู้ตายเลย

แต่ความในวรรคก่อนนี้มีให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่กันแล้วแต่กรณี และมีบิดามารดาซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในกรณีเช่นนั้นให้ปัดมารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร

มาตรา ๑๖๓๙ ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ (๖) ถึงแก่ความตาย หรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดานก็ให้ ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ ถ้าผู้สืบสันดานคนใดของบุคคลนั้นถึงแก่ความตายหรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกเช่นเดียวกัน ก็ให้ผู้สืบสันดานของผู้สืบสันดานนั้นรับมรดกแทนที่ และให้มีการรับมรดกแทนที่กันเฉพาะส่วนแบ่งของบุคคลเป็นราย ๆ สืบต่อกันเช่นนี้ไปจนหมดสาย

^{๒๒} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งที่ดินที่ต้องเวนคืน

(๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่



พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว สิทธิในความเป็นเจ้าของอาคารพิพาท จำนวนสามในสี่ส่วนเป็นของเด็กหญิง จ. และจำนวนหนึ่งในสี่ส่วนเป็นของผู้ฟ้องคดี ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนอาคารดังกล่าว ให้แก่นาง ส. ซึ่งเป็นทายาทของนาง อ. โดยมีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ยุติเสียก่อนว่า บุคคลใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงของอาคารพิพาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งในกรณีตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะได้รับค่าทดแทนเพียงเท่าส่วนที่ตนพึงจะได้รับ คือหนึ่งในสี่ส่วนของค่าทดแทนทั้งหมด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๙๔,๒๐๘.๑๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๗๑,๗๙๑.๐๓ บาท ตามที่ขอ นับแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๔/๒๕๕๙)

๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

การที่ได้มีการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในชั้นปรองดองมาก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ประกาศใช้บังคับ ประชาชนได้ทราบถึงแนวเขตที่จะมีการเวนคืนเป็นอย่างดี ราคาซื้อขายที่ดินในช่วงเวลาที่มีการทราบข้อเท็จจริงบริเวณดังกล่าว ย่อมไม่อาจถือได้ว่า

(๓) ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่การเช่านั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ซึ่งได้ทำไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ทำขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นยังมีได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทนในการเช่านี้พึงกำหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสียหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ก่อนสัญญาเช่าระงับ

(๔) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖

(๕) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น ในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจำต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน เงินค่าทดแทนตาม (๕) นี้พึงกำหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอน ค่าขนย้ายและค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น

(๖) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา ๑๓๔๙ หรือมาตรา ๑๓๕๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่บุคคลเช่นนั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว

